

RECURSO CÍVEL Nº 5090737-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENAN DA SILVA GUARABIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INTERPOSTO SEM O DEVIDO PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA NÃO DEFERIDA EM PRIMEIRO GRAU. APLICAÇÃO DO ART. 42, §1º DA LEI 9.099/95 E DO ENUNCIADO Nº 19 DAS TURMAS RECURSAIS DO RIO DE JANEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA. Sem custas e sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 26 de fevereiro de 2025.

5090737-52.2024.4.02.5101

510015522281 .V2

RECURSO CÍVEL Nº 5090737-52.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL ALESSANDRA BELFORT BUENO

RECORRENTE: RENAN DA SILVA GUARABIRA (AUTOR)

RECORRIDO: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (RÉU)

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

Em face da sentença, o autor interpôs recurso inominado, porém, sem o devido preparo.

É o relatório do necessário. Decido.

VOTO

O recolhimento de custas é premissa básica dos atos processuais. A Lei Federal nº 9.099/95 isentou da cobrança de custas apenas os atos praticados em 1º grau:

Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé. Em segundo grau, o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.

As Turmas Recursais da Seção Judiciária do Rio de Janeiro editaram o Enunciado nº 19 a este respeito:

“Não será conhecido o recurso sem que a prova do preparo tenha sido feita no prazo legal de 48 horas, contadas da interposição.”

Compulsando os autos, verifico que a parte autora interpôs recurso inominado sem o devido preparo recursal e sem comprovar sua hipossuficiência econômica. Também não houve pedido de gratuidade de justiça nos autos

Assim, conforme dispõe expressamente o parágrafo 1º do artigo 42 da Lei 9099/95, o presente recurso não merece ser conhecido.

Art. 42. O recurso será interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente.

§ 1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.

O Recurso foi interposto em 13/11/2019 e após 48 horas o recorrente não realizou o preparo recursal motivo pelo qual o recurso deve ser tido como deserto.

Trata-se de falha grave de ausência de pressuposto de admissibilidade recursal, pelo que configurada a deserção do recurso.

Ante o exposto, voto por **NÃO CONHECER DO RECURSO DA PARTE AUTORA**. Sem custas e sem honorários. Depois de submetida a presente decisão ao referendo desta Turma Recursal, intimem-se as partes. Decorrido o prazo recursal, dê-se baixa e remetam-se os autos ao MM. Juizado de origem.

5090737-52.2024.4.02.5101

510015522280 .V2